שטר נאמנות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 8 בספטמבר 2026

בין

קבוצת תדהר בע"מ

ח.צ. 51-272893-2

מרחוב התדהר 14, רעננה

("**החברה**") **מצד אחד**;

לבין

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ח.פ. 51-377133-7

מרחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב

("**הנאמן**") **מצד שני**;

הואיל: וביום 28 במאי 2026 פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף מדף (הנושא תאריך 29 במאי 2026) ("**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**");

והואיל: ובכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף אשר על פיו יכול ותוצענה לציבור, לראשונה, איגרות חוב (סדרה א') של החברה ("**דוח הצעת המדף**") ובקשר לכך, פרסמה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") דירוג של A1.il לאיגרות החוב;

והואיל: והחברה רשאית להנפיק איגרות חוב בדרך המתוארת בשטר זה;

והואיל: ודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של איגרות חוב (סדרה א') בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה, והתקבלו כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה, וכן כי נתקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") לנאמן לאיגרות חוב;

והואיל: והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או כל הסכם לבצע הנפקה של איגרות החוב (סדרה א') ו/או להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות זה, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור וכי מטרתו העיקרית הינה לעסוק בענייני נאמנות;

והואיל: ולנאמן אין כל עניין אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל: והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי איגרות החוב, על פי תנאי הנאמנות המפורטים

בשטר זה להלן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

<u>תוכן עניינים</u>

נושא	סעיף בשטר
פרשנות והגדרות	1
הנפקת איגרות החוב	2
רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה	3
התחייבויות החברה	4
העדר בטוחות	5
העמדה לפירעון מיידי	6
תביעות והליכים בידי הנאמן	7
נאמנות על התקבולים	8
סמכות לעכב חלוקת הכספים	9
הודעה על חלוקה	10
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	11
קבלה מאת מחזיק איגרת החוב	12
תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה	13
השקעת כספים	14
התחייבויות החברה כלפי הנאמן	15
באי-כח	16
הסכמים אחרים	17
שכר הנאמן	18
סמכויות מיוחדות	19
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	20
שיפוי לנאמן	21
הודעות	22
שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה	23
מרשם המחזיקים	24
פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש	25

נושא	סעיף בשטר
אסיפות של המחזיקים	26
דיווח לנאמן	28
דוחות על ענייני הנאמנות	28
הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	29
דין חל וסמכות שיפוט	30
מענים	31
אחריות הנאמן	32
הסמכה למגנ"א	32
כללי	34
כללי	סעיף 1 לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה (**"התנאים שמעבר לדף"**)
קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן (סדרה א')	סעיף 2 לתנאים שמעבר לדף
הריבית של איגרות החוב (סדרה א')	סעיף 3 לתנאים שמעבר לדף
תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב	סעיף 4 לתנאים שמעבר לדף
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	סעיף 5 לתנאים שמעבר לדף
תעודות איגרות החוב ופיצולן	סעיף 6 לתנאים שמעבר לדף
העברת איגרת החוב	סעיף 7 לתנאים שמעבר לדף
מרשם מחזיקי איגרות החוב	סעיף 8 לתנאים שמעבר לדף
הוראות כלליות	סעיף 9 לתנאים שמעבר לדף
העדר בטוחות	סעיף 10 לתנאים שמעבר לדף
פדיון מוקדם	סעיף 11 לתנאים שמעבר לדף
שינויים בתנאי איגרת החוב	סעיף 12 לתנאים שמעבר לדף
קבלה מאת מחזיק איגרות החוב	סעיף 13 לתנאים שמעבר לדף
החלפת תעודת איגרת החוב	סעיף 14 לתנאים שמעבר לדף
הדין החל וסמכות השיפוט	סעיף 15 לתנאים שמעבר לדף
הודעות	סעיף 16 לתנאים שמעבר לדף
אסיפות מחזיקים	תוספת שניה
זימון אסיפות	סעיף 1 לתוספת השנייה

נושא	סעיף בשטר
יושב ראש	סעיף 2 לתוספת השנייה
מניין חוקי	סעיף 3 לתוספת השנייה
אסיפה נמשכת	סעיף 4 לתוספת השנייה
הצבעה באסיפה	סעיף 5 לתוספת השנייה
פרוטוקולים	סעיף 6 לתוספת השנייה
הודעות עמדה	סעיף 7 לתוספת השנייה
נציגות דחופה	נספח ב'
מינוי ; תקופת כהונה	סעיף 1 לנספח ב'
סמכות	סעיף 2 לנספח ב'
התחייבויות החברה בקשר לנציגות	סעיף 3 לנספח ב'
אחריות	סעיף 4 לנספח ב'

1. <u>פרשנות והגדרות</u>

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

1.4. למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם צוין מפורשות אחרת:

"**איגרת החוב**" או "**איגרות החוב**" או "**סדרת איגרות החוב**" או "**איגרות החוב (סדרה א')**"	- איגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שתנאיהן בהתאם לתעודת איגרת החוב, שתוצענה בהתאם לתשקיף באמצעות דוח הצעת המדף;
"**בורסה**"	- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"**דוח הצעת המדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**"	- דוח הצעת מדף של איגרות חוב (סדרה א'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, שעל פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת;

"**החברה לרישומים**"	-	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;
"**החלטה רגילה**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**החלטה מיוחדת**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**הנאמן**"	-	הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מעת לעת כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;
"**חברת דירוג**"	-	משמע כל חברת דירוג כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014;
"**חוק חדלות פירעון**"	-	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ותקנותיו, כפי שתהיינה מעת לעת;
"**יום מסחר**"	-	כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה;
"**יום עסקים**"	-	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**"	-	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד

רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם אותו גוף לא קבע את היחס בינו ובין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידיהם;

"**מחזיק באיגרת החוב**" או "**מחזיק**" - כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך;

"**מרשם**" - מרשם מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 24 להלן;

"**קרן**" - סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') שטרם נפרע, כפי שיהיה מעת לעת;

"**שטר זה**" או "**שטר הנאמנות**" או "**שטר נאמנות זה**" - שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו;

"**תעודת איגרת החוב**" - תעודת איגרת החוב שנוסחה מופיע ב**<u>תוספת הראשונה</u>** לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף 2 להלן, ככל שתונפק.

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.6. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל - כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.7. בכל מקום שבו הנחיות ותקנון הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, כללי הבורסה יגברו.

1.8. שטר נאמנות זה ייכנס לתוקפו במועד הקצאת איגרות החוב (סדרה א') על ידי החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת איגרות החוב (סדרה א') או אי השלמתה, מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו ולא תחול על החברה כל התחייבות על פיו.

1.9. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.10. מבלי לגרוע מהאמור, הנאמן יהיה רשאי לזמן ולקיים אסיפת מחזיקים גם באמצעות אמצעי תקשורת חזותיים, לרבות באמצעות מערכת Zoom , בהתאם לשיקול דעתו.

2. <u>הנפקת איגרות החוב</u>

2.1. איגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, העומדות

לפירעון (קרן) ב-4 (ארבעה) תשלומים שווים, אשר ישולמו ביום 1 באפריל של כל אחת מהשנים 2031-2034, כך שבכל אחד מבין התשלומים ישולם שיעור של 25% מתשלום הקרן.

2.2. היתרה הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח ההצעה הראשונה ("**הריבית השנתית**"), אשר תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2033 (כולל) וביום 1 באפריל 2034, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2034. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). הקרן והריבית בגינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026 בהתאם להוראות סעיף 2.2 לתנאים הרשומים שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה. בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה כאמור לעיל, אינה ניתנת לשינוי לאורך כל תקופת חיי אגרות החוב.

2.3. החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 3.3 להלן, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, איגרות חוב (סדרה א') נוספות, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שתוצענה לציבור בדוח ההצעה הראשונה ("**הרחבת סדרה**"), בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

2.3.1. התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג איגרות החוב (סדרה א'), אשר במסגרתו נלקחו בחשבון איגרות החוב הנוספות, לרבות איגרות חוב (סדרה א') נוספות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לאיגרות חוב, אם וככל שיונפקו כתבי אופציה כאמור, בדירוג שאיננו נופל מדירוג איגרות החוב הקיימות (סדרה א') באותה עת קרי, טרם הרחבת הסדרה כאמור. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו-זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן.

2.3.2. עובר למועד הרחבת הסדרה, החברה: (1) עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה; (2) עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.8 להלן, והיא תעמוד בהן גם מיד לאחר הקצאת אגרות החוב הנוספות שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה (וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), הכול - בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

האחרונים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה ובהתחשב באיגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה;

2.3.3. נכון למועד ההרחבה איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מידי כאמור בסעיף 6 להלן ולא תקום עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כתוצאה מההרחבה כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

החברה תפרסם, עובר למועד הרחבת הסדרה, את דוח הדירוג כאמור בסעיף 2.3.1 לעיל וכן תמציא לנאמן, טרם ביצוע ההרחבה כאמור, אישור חתום על ידי החברה כי היא עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2.3.2 לעיל, וכן כי למיטב ידיעתה מתקיים התנאי כאמור בסעיף 2.3.3 לעיל.

איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל איגרות החוב (סדרה א') הנוספות כאמור שתונפקנה על ידי החברה. איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני השנייה. הנאמן יכהן כנאמן עבור כל איגרות החוב (סדרה א') כפי שתהיינה מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה. למען הסר ספק, מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או כל תשלום אחר בגין איגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן.

2.4. במקרה שבו תנפיק החברה איגרות חוב (סדרה א') נוספות, במסגרת הרחבת הסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה (לרבות העדר ניכיון), תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין איגרות החוב ייקבע לאיגרות החוב (סדרה א') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לאחר הרחבת הסדרה, קרי לפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לאותו האישור, ולפני הרישום למסחר תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (המגנ"א) שבו תודיע על שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה. המס ינוכה במועדי הפדיון של איגרות החוב (סדרה א') לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. אם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, ינכו חברי הבורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. במקרה כאמור, תגיש החברה דוח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) שבו תודיע על שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון (סדרה א'), בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. בכל מקרה של הרחבת סדרת איגרות

החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת איגרות החוב (סדרה א'), יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר ניכיון), ייתכנו מקרים בהם ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באיגרת החוב מהסדרה טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את איגרות החוב (סדרה א') לפני הרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) ועד לפירעון איגרת החוב המוחזקת על-ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. יובהר, כי ככל שהחברה תנפיק סדרת איגרות חוב נוספת אשר אינה מובטחת בבטחונות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב (וכל עוד מי מהן אינה מובטחת בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זכויות איגרות החוב (סדרה א') בפירוק. בנוסף, מתחייבת החברה כי ככל שתונפק סדרת אגרות חוב נוספת המגובה בבטוחות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב, המגובה בבטחונות, העדיפות בפירוק תהיה אך ורק ביחס לבטוחות.

במקרה של הנפקת אגרות חוב שאינן מובטחות או של אגרות חוב המגובות בבטוחות, תמסור החברה, לבקשת הנאמן, עובר למועד הנפקתן, אישור חתום על ידי החברה בדבר עמידה בהתחייבויות שבסעיף 2.5 זה לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן מלבחון את השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את איגרות החוב (סדרה א') לפי הוראות שטר זה.

3. <u>רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה</u>

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת איגרות חוב מסדרת איגרות החוב בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב שתוחזקנה על ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה כאמור על ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן, אך יראו בפרסום דוח מיידי בגין קניה כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן.

3.2. איגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאיגרות החוב תירכשנה כאמור, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את איגרות החוב שנרכשו על ידה

כאמור.

3.3. בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ו/או חברה כלולה של החברה (במישרין או בעקיפין) אך למעט החברה עצמה ("**מחזיק קשור**") יהיו רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה, איגרות חוב (סדרה א'). במקרה של קניה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה דוח מיידי, ככל שהדבר נדרש על פי דין. איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב. כל עוד איגרות החוב תהיינה בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב של החברה והן לא תובאנה בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי. יובהר, כי לעניין יתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב לשם חישוב המניין החוקי כאמור בתוספת השנייה, לא תילקחנה בחשבון איגרות החוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור.

3.4. אין באמור בסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל כשלעצמם, כדי לחייב את החברה או מחזיק קשור או את מחזיקי איגרות החוב לקנות איגרות חוב או למכור את איגרות החוב שבידיהם.

4. <u>התחייבויות החברה</u>

4.1. החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הפרשי ההצמדה והריבית המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב (לרבות במקרה של תשלום ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה ולרבות תוספת ריבית בגין ירידת דירוג ו/או אי עמידה באמת מידה פיננסית, אם וככל שיחולו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות. החברה אינה רשאית לקבוע בשטר זה הוראות לפיהן בטחונות שהעמידה ו/או תעמיד החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), יהוו את המקור היחיד לפירעון אגרות החוב (סדרה א'), באופן שישחרר את החברה מהתחייבויותיה כאמור (Non Recourse). במקרה של סתירה בין סעיף זה להוראה אחרת בשטר זה, יגבר האמור בסעיף זה.

4.2. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום, ריבית או הצמדה.

4.3. איגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה לציבור על פי תשקיף המדף והוראות שטר זה, תרשמנה למסחר בבורסה.

4.4. <u>התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג איגרות החוב</u>

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, יותאם בגין שינוי בדירוג של איגרות החוב

כמפורט להלן בסעיף זה:

4.4.1. ככל שדירוג איגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת דירוג אשר תפורט בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה ("**חברת הדירוג**") (במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A1.il של מידרוג או מדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן, בשיעור שיפורט להלן ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית השנתית ("**ריבית הבסיס**") כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ד) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% ("**שיעור הריבית הנוסף המקסימלי**").

להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה) לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מירידה בדירוג איגרות החוב על 1%, וכן תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5 להלן ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר.

4.4.2. עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג הרלוונטית ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.6 להלן, לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.3. לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג איגרות החוב (סדרה א') לדירוג המופחת כהגדרתו בסעיף 4.4.1 לעיל,

תפרסם החברה דוח מיידי, שבו תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת, את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג איגרות החוב (סדרה א') בדירוג המופחת ("**מועד הורדת הדירוג**"); (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת שיעור הריבית הנוספת), שתחול בגין התקופה הבאה; ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (שתחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה).

4.4.4. במקרה של עדכון הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור. מוסכם כי דוח מיידי במגנ"א יחשב כמתן הודעה לנאמן כאמור.

4.4.5. יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כלפי מעלה, לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הנו נמוך יותר משיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') באותו המועד בהתאם למדרגות וכמפורט בסעיף 4.4.1 לעיל או לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס ("**הדירוג הגבוה**"), אזי במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, יופחת שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), כדלקמן: (1) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס; (2) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס; (3) בשיעור של 0.25% בגין עלייה לדירוג הנמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס; ו - (4) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הבסיס, וזאת בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א') יהיה שיעור הריבית השנתית ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר כאמור לעיל (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז, לרבות במקרה בו דירוג אגרות החוב יעלה על דירוג הבסיס). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.4.2 עד 4.4.4 לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת. יובהר, כי שיעור הריבית לא יופחת בגין התקופה שממועד עליית הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.6. מבלי לגרוע מהזכות להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות, ככל שאיגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 60 ימים תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של איגרות החוב (סדרה א') לדירוג המופחת בגינו זכאים מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לשיעור הריבית הנוסף המקסימלי,

והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ואיגרות החוב (סדרה א') לא דורגו מחדש בטרם חלפו 60 ימים, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית והוראות סעיפים 4.4.1 עד 4.4.5 לעיל תחולנה בהתאם.

4.4.7. מובהר בזאת, כי ככל שאיגרות החוב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת והדירוג ייקבע על פי הגבוה מביניהם (אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת דירוג אחת לא תיחשב כהפסקת דירוג ולא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות). כן מובהר, כי התאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 4.4.1 לעיל תחול החל מתקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית שבה חל שינוי הדירוג.

4.4.8. הורדת דירוג הנובעת מהצעת רכש של החברה לרכישת איגרות החוב במחיר הנמוך ממחיר הפארי או מהצעת חליפין של החברה לאיגרות החוב באיגרות חוב אחרות כאשר אילו הצעת החליפין לא היתה מבוצעת אזי דירוג החברה לא היה יורד ("**הורדת דירוג טכנית**") לא תחשב כהורדת דירוג לעניין סעיף 4.4 זה ולעניין סעיף 6 לשטר הנאמנות. יובהר, כי היה והודעת הדירוג תכלול שיקולים נוספים מעבר לאירוע האמור, תיחשב הורדת דירוג כהורדת דירוג טכנית רק במקרה בו היווה פרסום הצעת הרכש או הצעת החליפין שיקול עיקרי בהורדת הדירוג. העובדה כי מדובר בהורדת דירוג טכנית, תהיה טעונה אישור חברת הדירוג הרלוונטית.

4.4.9. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.4.10. כמו כן, על אף כל האמור בסעיף 4.4 זה לעיל, שינוי דירוג המבוצע במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הנדל"ן כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד, לא יגרור כל שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.5. <u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u>

4.5.1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן, וזאת כמפורט בסעיפים 4.5.2 עד 4.5.4 להלן:

4.5.1.1. במקרה שבו "ההון העצמי של החברה" (ללא זכויות מיעוט), יפחת מ-2 מיליארד ש"ח, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של

החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[1]

לעניין זה: "**ההון העצמי של החברה**", כפי שהוא מוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), **בתוספת** שטרי הון והלוואות בעלים אשר על פי תנאיהם של שטרי ההון והלוואות הבעלים כאמור הינם נחותים ונדחים (קרן וריבית) ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), דהיינו מועד פירעונם (קרן וריבית) הוא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א') וכן שטרי ההון וההלוואות כאמור (קרן וריבית) יהיו נדחים בפירוק לפירעון אגרות החוב.

4.5.1.2. במקרה שבו היחס בין "חוב פיננסי נטו" ל-"CAP" ("**יחס החוב ל-CAP**") יעלה על 73%, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[2]

לעניין זה: "**חוב פיננסי נטו**" משמעותו - סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר (לא כולל השקעה במניות), ניירות ערך סחירים, הלוואות שניתנו, והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)) (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS); ו-"**CAP**" משמעותו - חוב פיננסי נטו (מאוחד) בתוספת ההון העצמי של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל), כולל זכויות מיעוט, והתחייבויות למיסים נדחים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). כל הפרמטרים בסעיף זה, ייקבעו על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).

4.5.2. בקרות איזה מהאירועים האמורים בסעיף 4.5.1 לעיל (בסעיף זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור שנתי

---

[1] ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 4,314,378 אלפי ש"ח.

[2] יחס החוב ל-CAP של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 38.2%, בהתאם לתחשיב להלן: (א) סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) הינו 4,882,311 אלפי ש"ח, **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים בסך של 488,410 אלפי ש"ח; פיקדונות בסך של 22,065 אלפי ש"ח; השקעות לזמן קצר בסך של 1,313,348 אלפי ש"ח; ניירות ערך סחירים בסך של 0 ש"ח; והלוואות שניתנו בסך של 167,550 אלפיש"ח); (ב) CAP בסך של 7,574,574 אלפי ש"ח (חוב פיננסי נטו בסך של 2,890,938 אלפי ש"ח; הון עצמי בסך של 4,482,160 אלפי ש"ח; התחייבויות למיסים נדחים בסך של 201,477 אלפי ש"ח).

של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5% (בסעיף זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באמת המידה הרלוונטית, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב או עד למועד שבו תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (כאמור בסעיף 4.5.3 להלן), באופן שבו חזרה לעמידה באמת מידה מסוימת תפחית את תוספת הריבית בשיעור של 0.25% כאמור, לפי המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, ככל שתהא (ובכל מקרה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%), וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך.

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוחות הכספיים לפיהם לא עמדה החברה באמות המידה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר אי העמידה באמות המידה, תוך פירוט התחשיב של אמות המידה; (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת הריבית בגין אי העמידה באמות המידה); ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה), וכן תודיע החברה על כך לנאמן בכתב.

4.5.3. יובהר, כי במקרה של חריגה באחת או יותר מאמות המידה, באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א'), ושלאחריה יתוקנו אמות המידה האמורות באופן בו תחדל להתקיים חריגה (ולפיכך, יחדלו מחזיקי איגרות החוב להיות זכאים לתוספת ריבית בגין החריגה מאותה אמת מידה פיננסית), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז), החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי תוקנה החריגה, כך שבמקרה בו תוקנו כל אמות המידה האמורות, שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של הקרן יהיה שיעור הריבית השנתית ללא תוספת ריבית בגין חריגה מאמות המידה בלבד (או בתוספת ריבית נמוכה יותר מקום בו תוקנו רק חלק מאמות המידה או במקרה בו הועלה שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור בסעיף 4.4 לעיל, לפי העניין). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.5.2 ו- 4.5.3 לעיל, בשינויים המחויבים.

4.5.4. בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה (אחת או יותר) על 0.5%, ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות

המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר, כאמור בסעיף 4.6 להלן.

4.6. השינויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כאמור בסעיף 4.4 לעיל, ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה כאמור בסעיף 4.5 לעיל, הינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, ובלבד שבכל מקרה השיעור שיתווסף מכוח סעיפים 4.4 ו-4.5 לעיל ביחד, לריבית השנתית, לא יעלה על 1.25% לשנה.

4.7. <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי)</u>

4.7.1. כל עוד איגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים המוחזקים על ידה במישרין בלבד, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

4.7.1.1. התקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת. או לחילופין -

4.7.1.2. החברה תיצור לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף שיהיה זהה (מבחינת הנכסים שהוא מקיף) ושווה בדרגתו (פארי-פאסו) ביחס לחובות המובטחים על ידו, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), אשר יהא בתוקף עד לאחר פירעון מלוא איגרות החוב (סדרה א') שבמחזור או עד לאחר הסרת השעבוד השוטף שניתן לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם, על פי מסמכי שעבוד והמצאת אישורים שיהיו לשביעות רצון הנאמן.

יובהר, כי ביטול שעבוד שוטף לטובת מחזיקי איגרות החוב בעקבות ביטול שעבוד לטובת הצד השלישי שלטובתו נרשם השעבוד השוטף כאמור, יבוצע בד בבד עם ביטול השעבוד לטובת הצד השלישי בכפוף להמצאת אישור לנאמן מאת יועץ משפטי של החברה שלפיו לא קיים שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי וכן כי לא רשום שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי במרשם החברה ברשם החברות.

במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל, החברה מתחייבת להמציא לנאמן, תוך 14 יום ממועד רישום השעבוד השוטף כאמור, את המסמכים הבאים:

א. מסמך שעבוד כדין, שאליו יצורף שטר הנאמנות כנספח, אשר לפיו נרשם השעבוד לטובת הנאמן, כשהוא נושא חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתם בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד

רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, ונושא תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד החתימה על מסמך השעבוד, או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין.

יובהר, כי לעניין זה, אסמכתא על הגשה מקוונת למשרדי רשם החברות או לכל משרד ממשלתי אחר כמוה כאסמכתא ידנית (חותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל");

ב. הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) כשהיא חתומה בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, הנושאת תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד יצירת ההודעה או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין או אסמכתא אחרת על הגשת השעבוד לרישום כדין;

ג. תעודת רישום שעבוד מרשם החברות;

ד. פלט שעבודים מרשם החברות שלפיו נרשם השעבוד האמור;

ה. תצהיר חתום במקור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה, כי אין השעבוד סותר או עומד בניגוד להתחייבויות החברה לצדדים שלישיים, והכול בנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

ו. חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני מטעם החברה בקשר לרישום השעבוד, היותו בתוקף, דרגת נשייתו והיותו בר מימוש ואכיפה על-פי הדין בישראל.

ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ולטובת צד שלישי כלשהו, כמפורט לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן לאיגרות החוב (סדרה א') או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של מי מהמחזיקים באיגרות החוב (סדרה א') (ביחד: "**הצדדים**") או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות הרלוונטי או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט אחד הצדדים האחרים, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). החברה תמסור לנאמן פרטי קשר של כל אחד מהצדדים לצורך מסירת הודעת מימוש כאמור מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

4.7.2. על אף האמור, מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים הבאים:

4.7.2.1. שעבוד נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסוימים מנכסיה של החברה, בשעבוד שוטף.

4.7.2.2. שעבוד שוטף על נכסי החברה (כולם או חלקם) אשר נוצר מכח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן, ובכלל זה שעבוד או בטוחה אחרת שניתנים למדינת ישראל במסגרת קבלת הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושעבוד בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).

4.7.3. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה מלשעבד את רכושה ו/או את נכסיה (כולם או חלקם) בשעבודים שאינם שעבודים שוטפים על כלל נכסיה, לרבות יצירת שעבודים כלשהם, קבועים או צפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה לצד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי איגרות החוב. עוד מובהר, כי התחייבות החברה בסעיף 4.7 זה לעיל לא תחול על חברות מוחזקות של החברה, אשר תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או חלקו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת הנאמן או אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר זה לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה.

4.8. <u>התחייבויות פיננסיות</u>

החברה מתחייבת כי עד לאחר פירעונן של איגרות החוב, היא תעמוד בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות להלן – אי עמידה באיזו מהתחייבויות פיננסיות אלו תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1.18 להלן:

4.8.1. אם ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל-1.8 מיליארד ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

4.8.2. אם יחס החוב ל-CAP, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 לעיל, עלה על 76% במשך שני רבעונים רצופים.

החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל וכן באמות המידה המפורטות בסעיף 4.5.1 לעיל. ככל שאינה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות ו/או באמות המידה כאמור, תציין את הערך המספרי של כל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ו/או מאמות המידה.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ובאמות המידה הרלוונטיות תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד וכל עוד איגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור, ביחס

לרבעון הקלנדרי לגביו נערכו הדוחות כאמור.

מובהר, כי במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, לרבות במקרה בו החברה אימצה תקינה חשבונאית אחרת מזו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, הגורם להשפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה המפורטות בשטר זה, החברה תבחן את ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה נערכו הדוחות הכספיים של החברה במועד חתימת שטר זה. הבחינה בדבר ההשפעה כאמור תבוצע על ידי החברה במועד עריכת הבדיקה, ותיכלל בדוח הדירקטוריון הרבעוני או השנתי, לפי העניין, גילוי בדבר קיומה של השפעה מהותית כאמור וכן גילוי בדבר אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה, הכולל את הנתונים לפי התקינה החשבונאית החלה על החברה, ההתאמות בעקבות השינוי בתקינה, והנתונים לפי התקינה החשבונאית שהייתה חלה במועד חתימת שטר זה.

לעניין זה, "**השפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה**" משמעה - שינוי של 10% לפחות בתוצאת איזו מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה (במצטבר, ביחס לכל שינויי התקינה שחלו ממועד הנפקת איגרות החוב).

5. <u>היעדר בטוחות</u>

5.1. איגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחה כלשהי או בכל אופן אחר.

5.2. החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, להחכיר, למסור או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה או עסקיה, לרבות כל חלק מהם, ללא צורך בהסכמה ו/או בהודעה כלשהי לנאמן ו/או של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') (אך מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בשטר זה, לרבות הוראות סעיף 6.1.10 להלן). כמו כן, החברה אינה מחוייבת להודיע לנאמן על העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיה.

5.3. למען הסר ספק, מובהר כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). הנאמן לא נתבקש לערוך, ובפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר זה לרבות מחובתו של הנאמן (ככל שחובה זו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

6. <u>העמדה לפירעון מיידי</u>

6.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו ההוראות שבסעיף 6.2 להלן:

6.1.1. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לפי איגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת שבעה (7) ימי עסקים לתיקון ההפרה.

6.1.2. אם נתמנה לחברה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או שניתנו, לבקשת החברה או בהסכמתה.

6.1.3. אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

6.1.4. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ימונה כונס נכסים זמני על נכס מהותי וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או מונה כונס נכסים קבוע על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.

6.1.5. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על ידי החברה או לבקשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לעיל, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לעיל.

6.1.6. אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם לחוק חדלות פירעון.

6.1.7. אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לצו הקפאת הליכים או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה

תגיש לבית המשפט בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי האופציה ההמירים למניות של החברה, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם תוגש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

6.1.8. אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדוח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג עם חברה בת או חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.

6.1.9. אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו בסיפא להלן) בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non-recourse), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים.

6.1.10. אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן ו/או בתחום התשתיות ו/או בתחום הבניה בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" מכירה (למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה, היינו שהחברה מחזיקה בהם לפחות 50% מזכויות ההצבעה), במהלך תשעה חודשים רצופים, של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים (לא כולל נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות), אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר על פי הודעת החברה מרבית התמורה בגינה שימשה או צפויה לשמש את החברה ל (א) רכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) בתחום פעילותה של החברה ו/או (ב)

צמצום חוב פיננסי נטו של החברה.

6.1.11. אם הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, אחד מאלה: (1) סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 750 מיליון ש"ח (חלקה היחסי של החברה), ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה או לא נפרעה בתוך שלושים (30) ימים. ככל שמדובר בחובות מצטברים כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לא יבואו החובות במניין לעניין סעיף זה אלא אם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמיכות זה לזה.

6.1.12. אם הבורסה השעתה את המסחר באיגרת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.

6.1.13. אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, איגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה, והכול - בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל.

6.1.14. אם דירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוג Baa3.il על פי דירוגה של מידרוג או מתחת לדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן. על אף האמור לעיל, ככל שדירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוגים המצוינים בסעיף זה לעיל כתוצאה מהורדת דירוג טכנית (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.4.8 לעיל) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה.

6.1.15. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

6.1.16. אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

6.1.17. אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.

6.1.18. אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל.

6.1.19. אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.

6.1.20. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב במועדן.

6.1.21. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.

6.1.22. אם יקרה אחד מהאירועים המפורטים להלן:

6.1.22.1. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, אל מתחת ל- 2.2 מיליארד ש"ח.

6.1.22.2. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יעלה יחס החוב ל-CAP על 70% על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד החלוקה.

6.1.22.3. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) כאשר היא אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה או אם כתוצאה מהחלוקה החברה לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה.

6.1.22.4. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) במועד בו מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1 זה או אם כתוצאה מהחלוקה תקום עילה לפירעון מיידי כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

טרם ביצוע חלוקה, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידיה, בצירוף תחשיב אקסל בקובץ פעיל (בקשר עם סעיפים 6.1.22.1 עד 6.1.22.2 לעיל), בנוסח לשביעות רצון הנאמן, כי החלוקה אינה מקימה את אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 לעיל.

במקרה של חלוקה שבוצעה על דרך של רכישה עצמית של מניות החברה, תכלול החברה בדוח מיידי על רכישה עצמית של מניות אישור כי רכישת המניות אינה מקימה אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 זה לעיל או לחילופין תמסור לנאמן אישור אודות אי התקיימותן של עילות כאמור.

6.1.23. אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.3 לעיל.

6.1.24. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).

6.1.25. אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 4.7 לעיל.

6.1.26. אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

6.1.27. אם כללו דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.

6.1.28. אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, וכתוצאה ישירה מכך פחת דירוג אגרות החוב (סדרה א') מדירוג הבסיס (כהגדרתו לעיל), ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') של החברה, מראש, באסיפה בהחלטה רגילה. יובהר, כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') לא יחשב כהורדת דירוג. החברה מתחייבת לפרסם את דירוג אגרות החוב המתייחס להשפעת העברת השליטה כאמור, וזאת טרם העברת השליטה.

לעניין סעיף זה -

"**העברת שליטה**" – משמעה עסקה שכתוצאה ממנה בעל השליטה בחברה יהא אדם או גוף שאינו מי מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר, מרק ויסמן או נעבר מורשה שלהם ("**בעלי השליטה**"). למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על-פי דין אינה מהווה "עסקה" וכי שליטה משותפת של בעלי השליטה (או מי מהם) עם אחרים ו/או היעדר שליטה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה.

"**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מובהר, כי במקרה שמדובר בהחזקה של בעלי השליטה או מי מהם עם אחרים הרי שעל מי מבין בעלי השליטה (לרבות בחישוב מצטבר של החזקותיהם של בעלי השליטה או מי מהם) ו/או נעבר מורשה של מי מהם להיות בעל המניות עם שיעור ההחזקה הגדול ביותר מבין אלו המחזיקים עימו או שווה לשיעור של בעל מניות אחר המחזיק עמו.

"**נעבר מורשה**" משמע - קרוב/יו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד בשליטתו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד שבעלי השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא מי מהאמורים לעיל. "**קרוב**" משמע - כהגדרתו בחוק החברות.

6.1.29. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באיגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה.

לעניין סעיף 6.1 זה כולו, "**נכס מהותי**" הינו נכס אשר ערכו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 20% מסך המאזן של החברה או צירוף של נכסים אשר ערכם המצרפי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 35% מסך

המאזן של החברה, והכל על פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע.

6.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל (ולמען הסר ספק, בתנאי שחלפה התקופה שנקבעה לתיקון בסעיפים הרלוונטים, ככל שנקבעה, ואלו לא תוקנו), תחולנה ההוראות שבסעיפים 6.2 ו-6.3 להלן, לפי העניין:

6.2.1. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 6.2.5 להלן), ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב, בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל.

6.2.2. החלטה להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב רגיל של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה.

6.2.3. במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור התקבלה כאמור בסעיף 6.2.2 לעיל, הנאמן יהיה חייב, במועד האפשרי הראשון, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב.

6.2.4. הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את איגרות החוב לפירעון מיידי, כאמור בסעיף זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב על כוונתם לעשות כן, לפחות 21 ימים מראש; ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן לחברה או שיפורסם באתר רשות ניירות ערך (מגנ"א) יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפרסם דוח מידי על החלטת אסיפת מחזיקי איגרות החוב בדבר העמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת מיד לאחר קבלתה.

6.2.5. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין 21 הימים האמורים (בסעיף 6.2.1 לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי איגרות החוב. במקרה של קיצור מועדים כאמור, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

6.3. מובהר, כי מקום שבו נקבעה תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או

המחזיקים להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

6.4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי איגרות החוב או לנאמן על פי תנאי איגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 6.1 לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') או של הנאמן כאמור, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.5. על אף האמור בסעיפים 6.2 ו-6.3 לעיל, במקרה של אי עמידת החברה באילו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל, ובטרם קיומה של עילה לפירעון מיידי בגין אי עמידה כאמור בסעיף 6 לעיל, תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יש לפעול בהתאם להוראות **נספח א'** לשטר זה והן תגברנה על כל ההוראות האחרות הקבועות בשטר זה.

7. תביעות והליכים בידי הנאמן

7.1. הנאמן יהיה רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, על פי דרישה של מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים.

7.2. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת 7 ימים. על אף האמור בסעיף זה, בדבר חובת מתן ההודעה המוקדמת, הנאמן יהיה רשאי לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת וכן להפעיל את סמכותו על פי סעיף 7 זה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בין אם הועמדו איגרות החוב לפירעון מיידי ובין אם לאו, אם לדעת הנאמן יש בתקופה שנקבעה או במתן ההודעה המוקדמת, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף 7 זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל ולא מכח סעיף 7 זה.

7.3. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב בכדי שיוחלט על ידיהם בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואיגרות החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי.

7.4. בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

7.5. הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידיו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי עליהם החליטה אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 6 לעיל.

7.6. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאיגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

8. <u>נאמנות על התקבולים</u>

8.1. כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן בגין איגרות החוב לרבות כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

8.1.1. תחילה לסילוק שכר טרחתו.

8.1.2. שנית לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות.

8.1.3. שלישית - לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 21 להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21.5 להלן.

8.1.4. היתרה תשמש, בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת:

8.1.4.1. ראשית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם בהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.2. שנית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם.

8.1.4.3. שלישית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי איגרות החוב המוחזקות על-ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.4. רביעית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.5. את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

מן התשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

8.2. תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו, יעשה בכפוף לכל דין.

8.3. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**"), ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

יובהר כי סכום המימון שיועבר לנאמן, אם וככל שיועבר, ינוכה אך ורק מכספי הריבית.

עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון תפרסם החברה דיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית ושיעורי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. בדיווח המיידי כאמור יצוין במפורש כי סכום המימון שיועבר לנאמן לפי סעיף זה מהווה תשלום למחזיקי איגרות החוב והדבר יחשב כביצוע תשלום מלא של התשלום הרלוונטי על-ידי החברה.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ). למרות כל האמור לעיל, מודגש בזאת כי החברה תעביר לנאמן את סכום המימון רק במועד התשלום הרלוונטי (קרן ו/או ריבית) על פי תנאי לוח הסילוקין של איגרות החוב.

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

9. <u>סמכות לעכב חלוקת הכספים</u>

9.1. למרות האמור בסעיף 8 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות משיעור של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מסכום של 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות, כאמור בסעיף 14 להלן, ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות הכול לפי ראות עיניו.

9.2. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום של לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, או בהגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית, לפי המוקדם, ישלמם הנאמן למחזיקי האיגרות כאמור בסעיף 8 לעיל. במקרה שבו תוך שישה חודשים ממועד הפקדת הכספים כאמור אצל הנאמן לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את הסכום האמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידיו בהתאם להוראות כל דין.

9.3. על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך, בהחלטה רגילה שתתקבל באסיפת מחזיקי איגרות החוב, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי העניין, וזאת בהתאם להוראות כל דין. תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מ-10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מ-1 מיליון ש"ח.

10. <u>הודעה על חלוקה</u>

10.1. הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 8 ו-9 לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 22 להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש.

10.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם, ככל ושולם.

11. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

11.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, ואילו המחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן, הפרשי הצמדה, ככל שישנם, והריבית.

11.2. החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך 14 יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע למחזיקי איגרות החוב על ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו תשלום על ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

11.3. הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על-פי הוראות סעיף 14 להלן. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, זאת בכפוף לסדר החלוקה המפורט בסעיף 8.1 לעיל.

11.4. הנאמן יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בדבר זכותו של המחזיק לקבל הכספים ובדבר הסרת המניעה לתשלום ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

11.5. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 11.4 לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 11.3 ו-11.4 לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות החוב בתום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב, יועברו לידי החברה לאחר שפרסמה דוח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב לשלם להם את הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

11.6. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים האמורים ואת דבר קבלתם

בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, ובלבד כי פעל בסבירות. עם העברת הכספים מהנאמן לחברה, יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי איגרות החוב הזכאים.

12. <u>קבלה מאת מחזיק איגרת החוב</u>

12.1. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה א') או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה לרישומים בגין סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.2. למעט במקרה כאמור בסעיף 11.5 לעיל, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב (סדרה א') כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה א') לצורך האמור בסעיף 12.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב (סדרה א').

13. <u>תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה</u>

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין, לרבות חוק ניירות ערך, שאינן ניתנות להתניה, וכללי הבורסה שאינם ניתנים להתניה, לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם לדין.

14. <u>השקעת כספים</u>

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בפיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל בדירוג שלא יפחת מ-Aa2 של מידרוג או דירוג מקביל לו (ובהיעדרו על ידי בנק בדירוג הגבוה ביותר בישראל באותה עת), בשמו או בפקודתו, או באיגרות חוב של מדינת ישראל.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות השטר.

15. <u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

15.1. לשלם את כל סכומי הקרן, הריבית (לרבות ריבית הפיגורים, וכל תוספת ריבית נוספת, ככל שתהיה) והפרשי ההצמדה על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי איגרות החוב ושטר זה.

15.2. להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.

15.3. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון ומשכנתה) ולאפשר לנאמן ולכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן ובכל מועד סביר שיתואם עמה מראש, בהקדם האפשרי אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, הדרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.

15.4. להודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד לאחר שנודע לה, על כל מקרה שבו הוטל עיקול על נכס מהותי ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, וכן בכל מקרה שבו מונה לנכס מהותי כונס נכסים, וכן בכל מקרה שמונה לחברה מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה על ידי בית המשפט, כנגד החברה, וכן לנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

15.5. להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר שנודע לה על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 6 לעיל או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש (מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי המצויות בסעיף 6.1 לעיל).

15.6. למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי איגרות החוב, ככל שתעביר.

15.7. למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 22 להלן.

15.8. החברה תמסור לנאמן, או לשלוח מטעמו, אשר מונה בהתאם להוראות סעיף 20 להלן, מידע נוסף, לרבות בנוגע לחברה ולעסקיה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע אשר יהיה דרוש באופן סביר לנאמן להגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב), ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, והכל בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן.

15.9. להזמין את הנאמן ולאפשר לו להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות הצבעה באסיפה. פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כזימון הנאמן לצורך סעיף זה.

15.10. לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 27 להלן.

15.11. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג המדרגת את איגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של איגרות החוב, עד לאחר פירעון כל קרן איגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום

תקופת איגרות החוב יהיו איגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברת דירוג כלשהי (לפחות אחת). לצורך כך תשלם החברה לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג, ותמסור לחברת הדירוג את כל הדיווחים והמידע הנדרשים על ידיה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברת הדירוג. לעניין זה מובהר, כי העברת איגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. ככל שהחברה תחליף את חברת הדירוג ו/או תפסיק את עבודתה, לרבות במקרה בו חברת הדירוג לא תהא חברת הדירוג היחידה, תפרסם החברה דוח מיידי בתוך יום מסחר אחד, ביחס לסיבות לשינוי לחברת הדירוג.

15.12. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב.

15.13. בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה ולהיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין, וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר ושלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), את תוכן הגילוי, היקפו ועיתויו, על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות ולמנוע את העברת המידע כאמור. הנאמן ישמור את המידע בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה הוא שומר על מידע סודי שלו, ובכל מקרה לא פחות מרמת זהירות סבירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנאמן ימסור מידע כאמור לנציגיו המורשים ו/או ליועציו המקצועיים על בסיס הצורך לדעת (on a need to know basis) בלבד, ומסירת המידע כאמור תיעשה בכפוף לחתימתם המוקדמת על כתב סודיות והיעדר ניגוד עניינים, בנוסח סביר ומקובל שיהא מוסכם על החברה, ולמסירתו לחברה בטרם העברת המידע. חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה) אשר יאשר בחתימתו כלפי החברה את התחייבותו לפעול בהתאם להוראות סעיף זה. מובהר, כי העברת מידע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי איגרת החוב או לצורך דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבותו של הנאמן לסודיות כאמור, ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה לפחות שני ימי עסקים מראש על כוונתו לפרסם מידע כלשהו שניתן לו על-ידי החברה, ככל שאין בהודעה כאמור (או בשהות האמורה) כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

15.14. ככל שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל, תבצע החברה את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת הסמכויות הנתונות בידי

הנאמן על פי שטר זה, לרבות חתימה על מסמכים וביצוע הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן כאמור, על-פי שטר נאמנות זה.

16. <u>באי-כח</u>

16.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן בכתב ובלבד שפעל באופן סביר ו/או באישור בית המשפט.

16.2. אין במינוי לפי סעיף 16.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה במועד על ידי הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות או בזדון או בחוסר תום לב.

17. <u>הסכמים אחרים</u>

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

18. <u>שכר הנאמן</u>

החברה תשלם לנאמן עבור שירותיו כנאמן בגין הנפקת איגרות החוב, שכר כדלקמן:

18.1. בגין כל שנת נאמנות שהחל ממועד הנפקת איגרות החוב (סדרה א') ובמהלך כל התקופה בה תהיינה איגרות החוב (סדרה א') שטרם נפרעו במחזור ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של 20,000 ש"ח ("**השכר השנתי**"). בגין חלק מהשנה ישולם לנאמן חלק יחסי מהשכר השנתי.

השכר השנתי ישולם בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הקרובה.

18.2. שכר טרחת הנאמן וההוצאות הנ"ל ישולמו עד תום תקופת הנאמנות על פי שטר זה ואף אם מונה כונס נכסים (או כל בעל תפקיד אחר בעל סמכות דומה שמונה על ידי בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון) לחברה (או כונס נכסים ומנהל), ומבלי להתחשב אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט ואם לאו.

18.3. בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק, גם אם לא התקיימה בשל היעדר מניין חוקי לפתיחתה, ישולם שכר נוסף של 600 ש"ח לישיבה. יובהר, כי במידה והנאמן יכהן כנאמן עבור יותר מסדרת אג"ח אחת, לא יגבה כפל תשלום בגין השתתפותו באסיפות בעלי מניות של החברה.

18.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 18.1 עד 18.3 לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של 500 ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין הפעולות והעבודות המפורטות להלן:

18.4.1. פעולות הנובעות מהפרה מהותית של השטר על ידי החברה;

18.4.2. פעולות בקשר להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי;

18.4.3. פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, בקשר עם כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב כאמור בשטר זה;

18.4.4. עבודות מיוחדות הנדרשות בשל, אך לא רק, שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות חוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

18.5. בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות בסכומים סבירים שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות, לרבות (אך לא רק) מודעות בעיתונים וחוות דעת מומחה, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה, כמפורט בסעיף 19.1 בשטר הנאמנות, ייתן הנאמן הודעה לחברה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

18.6. בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה, לרבות במקרה של ביטול או דחיית ההנפקה מכל סיבה שהיא, ישולם שכר טרחה חד פעמי בסך 4,000 ש"ח.

18.7. מע"מ, אם יחול, יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות סעיף 18 זה וישולם על-ידי החברה. הסכומים האמורים צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026, בגין חודש יולי 2026.

18.8. במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף 25 להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל מיום תחילת כהונת הנאמן החליף. במקרה שבו פקעה כהונתו של נאמן במהלך שנת הנאמנות ישולם לנאמן שכר טרחה עבור חלק יחסי מהשנה שבה שימש כנאמן למחזיקי איגרות החוב.

18.9. החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באיגרות החוב, מהנפקתן ועד לפירעונן הסופי. הוצאות אלו כוללות בין השאר שכר סביר ומקובל בגין טרחת נותני שירותי כגון עו"ד, נאמן, יועצים כלכליים וכו', ככל שנשכרו, בהתאם להוראות שטר זה, מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק איגרות חוב מכוח הדין או הוראות שטר זה.

18.10. במקרה שבו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף 18 זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי

לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידיו בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

18.11. כל הסכומים האמורים בסעיף 18 זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב.

18.12. החברה תישא בכל התשלומים המפורטים בסעיף זה לעיל. ואולם, הסתיימה כהונתו של הנאמן לפי סעיף 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באיגרות החוב (סדרה א') בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה, אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר; ככל שתיקבענה הוראות מכוח סעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך בעניין הפרש לא סביר, תחולנה אותן הוראות על האמור בסעיף זה.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באמצעות קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, והעברתו על-ידי החברה ישירות לנאמן.

19. <u>סמכויות מיוחדות</u>

19.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות, ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו כנאמן על-פי שטר הנאמנות, להזמין ולפעול לפי חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו הכתובה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה, והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות או בחוסר תום לב או בזדון. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל. כמו כן, ככל שמדובר בשירותים בהיקף מוערך העולה על סכום של 50,000 ש"ח, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, יפנה הנאמן בהתייעצות עם החברה לרשימה של שלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים על הצעתם ובלבד שלא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

19.2. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה או נמנע מלעשותן על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא

היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

19.3. כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להינתן בכתב או בעל פה. ככל שחוות הדעת ניתנה בעל פה, יערוך הנאמן תרשומת בכתב על כך.

19.4. הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב, לרבות כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

19.5. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

19.6. בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה, ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם הנאמן פעל ברשלנות, או כי נהג בחוסר תום לב או בזדון, בניגוד לאמור בשטר זה.

20. <u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>

הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר שהוא אשר ינומק על ידי החברה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח כאמור, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה. עם זאת, יובהר, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים. מובהר, כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל שלוח כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו למנות שלוח כאמור לעיל ועל העלויות הכרוכות בכך.

21. <u>שיפוי לנאמן</u>

21.1. החברה ומחזיקי איגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 21.4 להלן), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו ועובדיו ("**הזכאים לשיפוי**"):

21.1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין

ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

21.1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא בקשר לפעולות שביצעו או שלפי דעת הנאמן דרושות לביצוע ביחס לנאמנות ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה, וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

הנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור ושכר טרחתו. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין לתנאים שלהלן. לעניין סעיף זה, פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, תיחשב כפעולה שהייתה דרושה באופן סביר.

והכול - בתנאי כי:

21.1.3. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי; וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות כאמור.

21.1.4. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ושפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

21.1.5. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו;

21.1.6. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

21.1.7. הזכאים לשיפוי הודיעו לחברה בכתב מיד עם היוודע להם דבר החיוב או ההליך, ואפשרו לחברה, לפי בחירתה, לנהל את ההליכים בעצמה ובאמצעות באי כוח מטעמה; והכל למעט (א) מקרים בהם ההליכים מנוהלים על ידי חברת הביטוח של הנאמן הנושאת בחיוב, ככל שיוטל; או (ב) מקרים בהם החברה מצויה בניגוד עניינים המונע את ניהול ההליכים על ידה. למען הסר ספק, במקרה של ניגוד עניינים כאמור תישמר לחברה הזכות לנקוט בכל הליך לשם שמירה על זכויותיה, לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט הדן בתביעה;

21.2. התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי אינם זכאים לשיפוי מטעם כלשהו – יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" אך ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי "התחייבות השיפוי" ששולמו להם.

21.3. מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 21.2 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי איגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי איגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי איגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

עם תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לפרק ה1 לחוק, וככל שהתקנות יחולו על אגרות החוב, עם הפקדת הפיקדון לא תידרש החברה להעמיד כרית מימון כאמור והוראות סעיף 21.3 זה יבוטלו. הנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

21.4. <u>'התחייבות השיפוי'</u>:

21.4.1. <u>תחול על החברה</u> בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

21.4.2. <u>תחול על המחזיקים</u> שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב, כאמור בסעיף 21.4.1 לעיל); וכן (2) אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 21.5.1 להלן (בכפוף להוראות סעיף 21.6 להלן). יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן (2) לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 21.4.1 לעיל.

21.5. בכל מקרה שבו: **(א)** החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; **ו/או (ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף 21.4.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד

את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 21.4 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

הכספים ייגבו באופן הבא:

21.5.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית אז מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי איגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ותחולנה הוראות סעיפים 8.1.1 ו-8.1.2 לעיל. עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום השיפוי, יפורסם דיווח מיידי בו יפורטו סכום השיפוי, מטרתו וסכומי ושיעורי הקרן והריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. ככל שסכום השיפוי ינוכה מהקרן, אזי החברה תדווח את הסכום לתשלום בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב. כמו כן, תציין החברה בדיווח המיידי כאמור, כי סכום השיפוי שיועבר לנאמן יחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב;

21.5.2. שנית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על איגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 21.5 זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של איגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של איגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי איגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל.

21.6. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

21.6.1. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי איגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

21.6.2. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול

גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 21 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ואין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים מהחברה, ככל שחובת התשלום חלה עליה.

22. <u>הודעות</u>

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן כדלקמן:

22.1. הודעות מטעם החברה ו/או מטעם הנאמן למחזיקי איגרות החוב יינתנו באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור, ייחשב כאילו נמסר למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומו. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה. דיווח או מודעה שיפורסמו כאמור, ייחשבו כאילו נמסרו למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומם.

22.2. במקרה שבו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, אזי, לאחר שהחברה חדלה מחובת הדיווח כאמור (ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל), כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של איגרות חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי איגרות החוב (ובמקרה של מחזיקים במשותף - למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם), ולכל מחזיק שאינו רשום - באמצעות פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי איגרות החוב כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר ותועבר במקביל בדואר אלקטרוני לנאמן, וכל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור. בהודעה כאמור תהיה החברה רשאית להפנות את המחזיקים לאתר אינטרנט ייעודי שינוהל על ידי החברה ו/או על ידי גורם אחר ובו יתפרסמו הודעות מעת לעת ובתנאי שתינתן באתר האינטרנט אפשרות להירשם לרשימת תפוצה במסגרתה יופצו הודעות בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שיימסרו. מובהר, כי ככל שינוהל האתר על ידי החברה, יעביר הנאמן את ההודעות לחברה והחברה תהיה חייבת לפרסמם באתר ולהפיצם ברשימת התפוצה בהקדם האפשרי.

22.3. במקרים המחייבים זאת על פי דין בלבד, בנוסף לפרסום דוח מיידי כאמור לעיל, תפרסם החברה ו/או הנאמן, לפי העניין, מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור.

22.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות או, בהתאם

לכתובות עליהן יודיע צד כלשהו למשנהו, וכל הודעה או דרישה שכזו שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה לנאמן. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ביום עסקים הראשון שלאחר מועד הווידוא הטלפוני. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור יום עסקים אחד מיום קבלת אישור בדואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) בדבר קבלתה.

22.5. העתקים מהודעות ומהזמנות שיינתנו על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיה גם לנאמן. העתקים מהודעות והזמנות שיינתנו על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה.

23. <u>שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה</u>

23.1. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות על ידי החברה. הוראות סעיף זה לא תחולנה לעניין מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית, תנאי ההצמדה של איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות.

23.2. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם כלפי החברה.

23.3. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, החברה והנאמן רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי איגרות החוב (למעט את מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית ותנאי ההצמדה של איגרות החוב), אם נתקיים אחד מאלה:

23.3.1. הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים באיגרות החוב למעט לגבי שינוי הנוגע למועדים והתשלומים על פי איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא

ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

23.3.2. השינוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב.

23.4. החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי שיפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (במגנ"א) על כל שינוי כאמור לפי סעיף 23.1 או 23.3.1 לעיל, מיד לאחר ביצועו.

23.5. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

23.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על-ידי בית המשפט, לפי חוק חדלות פירעון או במסגרת הליכים לפי חוק החברות.

24. <u>מרשם המחזיקים</u>

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

25. <u>פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש</u>

25.1. על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו (לרבות פקיעת כהונתו), התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

25.2. פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.

25.3. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות, החובות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יפעל בהתאם להוראות שטר זה, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן לאיגרות החוב מלכתחילה.

25.4. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי איגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין, וכי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

25.5. החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפה מחזיקים בה נכחו חמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית - ובלבד שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מהיתרה כאמור, וכן שההחלטה התקבלה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

25.6. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

26. <u>אסיפות של המחזיקים</u>

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה. לבקשת החברה, הנאמן מתחייב למסור לחברה בתוך שני (2) ימי עסקים ממועד כינוסה של כל אסיפה כאמור, את פרטיהם של כלל המחזיקים אשר הצביעו באסיפה (לרבות כמות אגרות החוב המוחזקות על ידי כל אחד מהם) וכן את אופן הצבעתו (בעד, נגד, נמנע וכו') של כל מחזיק כאמור. לבקשת החברה, יועבר לעיונה עותק מכתבי ההצבעה שנמסרו לנאמן על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

27. <u>דיווח לנאמן</u>

החברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב:

27.1. דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.2. כל דוח כספי ביניים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.3. לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור חתום מאת החברה, כי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה, ביחס לתקופה שממועד שטר זה או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, לפי המאוחר מבינהם, ועד למועד מתן האישור כאמור, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה.

27.4. אחת לרבעון, בתוך 10 ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) אישור חתום מאת החברה לפיו החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל בצירוף תחשיב של אמות המידה האמורות בקובץ אקסל (Excel) פעיל.

27.5. לא יאוחר מתום 15 ימים ממועד הקצאת איגרות החוב לחברה לרישומים על פי דוח הצעת המדף ו/או ממועד הרחבת הסדרה, העתק "נאמן למקור" של תעודת איגרת החוב.

27.6. להודיע לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה של החברה לא יאוחר מ-2 ימי עסקים

ממועד השינוי.

27.7. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באיגרות החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים), מייד עם פרסומו. דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך, לעניין סעיפים 27.1, 27.2, 27.5, 27.6 ו- 27.7 ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

27.8. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') באמצעות הנאמן את הדיווחים חתומים על ידיה, וכן תעמוד בכל ההוראות כנדרש מתאגיד שאינו מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר הכולל הוראות לעניין הוראות השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות - כפי שיהיה מעת לעת, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל.

27.9. פרסום דוחות ו/או מידע כאמור בשטר נאמנות זה, במגנ"א על ידי החברה, יחשב כמסירת הדוחות ו/או המידע לידי הנאמן.

28. <u>דוחות על ענייני הנאמנות</u>

28.1. הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

28.2. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה, מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 15.5 לעיל, יודיע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

28.3. הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות בגין השנה הקלנדרית הקודמת ("**הדוח השנתי**").

28.4. הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים וכל נושא אחר הנדרש לפי כל דין:

28.4.1. פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

28.4.2. דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

28.4.3. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

28.5. ככל הניתן, הנאמן יעדכן את החברה, מראש ובטרם הגשתו, על כל דוח שיוגש לפי סעיף 28 זה.

28.6. לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ-5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים באיגרות החוב נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות לאיגרות החוב.

28.7. הנאמן יהא חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות של הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק ניירות ערך.

28.8. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר[3] לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של איגרות החוב (סדרה א') יופחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר[4], מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דוח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

29. <u>הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>

29.1. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לעיל, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים התשלומים.

29.2. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

29.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכול כפי שימצא לנכון.

29.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

30. <u>דין חל וסמכות שיפוט</u>

30.1. הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין אשר לא ניתן להתנות עליהן לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או איגרות החוב תגברנה הוראות שטר זה.

30.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה.

---

[3] למועד חידוש פוליסת הביטוח.

[4] בהתאם לאמור בה"ש 3.

31. <u>מענים</u>

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

32. <u>אחריות הנאמן</u>

32.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי לנזק שנגרם, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר, כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

32.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

33. <u>הסמכה למגנ"א</u>

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר, זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

34. <u>כללי</u>

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן או החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי על פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן או החברה, לפי העניין, על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, כל שינוי בהתחייבויות הנאמן או החברה כאמור, מחייב קבלת הסכמת הנאמן או החברה מראש ובכתב (ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוני). כל הסכמה אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה. זכויות הנאמן והחברה לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן ו/או לחברה על פי דין.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

_____	_____
קבוצת תדהר בע"מ	**משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

אני הח"מ הילה שפילמן נויברג, עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה אורי לוין, מנכ"ל החברה ויהונתן צברי, סמנכ"ל הכספים בחברה, וחתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

_____

הילה שפילמן נויברג, עו"ד

יועצת משפטית ראשית

<u>התוספת הראשונה לשטר הנאמנות</u>

קבוצת תדהר בע"מ

<u>איגרת חוב (סדרה א') ("איגרת החוב")</u>

<u>איגרת חוב רשומה על שם</u>

מספר: _____.

ערך נקוב של תעודה זו: _____ ש"ח.

1. איגרת חוב זו מעידה כי קבוצת תדהר בע"מ ("**החברה**") תשלם במועדי הפירעון המפורטים בסעיפים 2-3 בתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולמי שיהיה המחזיק הרשום באיגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה, והכל בכפוף למפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף ולשטר הנאמנות.

2. איגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של איגרות חוב בתנאים זהים לתנאי איגרת זו ("**סדרת איגרות החוב**"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות ("**שטר הנאמנות**") מיום [_____] 2026 אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות איגרת חוב זו, ותחייבנה את החברה ואת המחזיקים באיגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל איגרות החוב מהסדרה הנ"ל תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

3. איגרת חוב זו מונפקת בכפוף לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאיגרת החוב.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

_____

קבוצת תדהר בע"מ

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. כללי

1.1. באיגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות:

"**דוח הצעת מדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**" –	דוח הצעת מדף של איגרות החוב (סדרה א'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ואשר על פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**" –	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא יקבע על-ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידיהם.
"**המדד הידוע**" בתאריך כלשהו –	המדד האחרון הידוע שפורסם לפני אותו תאריך.
"**המדד היסודי**" –	המדד שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026.
"**מדד התשלום**" –	המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-חשבון קרן ו/או ריבית, בכפוף לאמור להלן.
"**הנאמן**" –	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר הנאמנות.
"**יום עסקים**" או "**יום עסקים בנקאי**" –	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

"**קרן**" –	סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א').
"**החלטה מיוחדת**" –	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**החלטה רגילה**" -	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**הבורסה**" –	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"**החברה לרישומים**" –	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים.
"**מחזיקי איגרות החוב**" ו/או "**בעלי איגרות החוב**" ו/או "**מחזיקים**" ו/או	כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.

"**זכאים**" –

"**יום מסחר**" – כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"**מסלקת הבורסה**" – מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

לכל מונח או ביטוי אחר באיגרת חוב זו תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות אלא אם צוין מפורשות אחרת להלן.

2. <u>קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן</u>

2.1. קרן איגרות החוב (סדרה א') תיפרע ב-4 (ארבעה) תשלומים שווים, אשר ישולמו ביום 1 באפריל של כל אחת מהשנים 2031-2034, כך שבכל אחד מבין התשלומים ישולם שיעור של 25% מתשלום הקרן.

2.2. קרן איגרות החוב והריבית בגינה תהיינה צמודות לעליה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב כי מדד התשלום הינו גבוה לעומת המדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, שהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור הגידול במדד התשלום לעומת המדד היסודי. מובהר כי אם מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יוקטן תשלום הקרן או הריבית האמור עקב ירידת המדד הנ"ל, ומדד התשלום יהיה המדד היסודי.

3. <u>הריבית של איגרות החוב</u>

הקרן של איגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית כמפורט להלן:

3.1. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א'), תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2033 (כולל) וביום 1 באפריל 2034, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2034. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). החברה תודיע בדוח מיידי, לא יאוחר מיום הסליקה, את שיעור הריבית הראשונה כאמור.

היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח הצעת המדף שעל פיו תוצענה איגרות החוב (סדרה א') לראשונה לציבור ("**הריבית השנתית**").

3.2. כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, אשר ישולם באיחור העולה על 7 ימי

עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה הריבית השנתית אותה נושאות אגרות החוב מעת לעת בתוספת 3.5%. במקרה שבו תשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דוח מיידי לפחות 2 ימי מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של ריבית הפיגורים.

3.3. התשלום האחרון של הריבית על הקרן של איגרות החוב (סדרה א') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של איגרות החוב (סדרה א') וזאת כנגד מסירת תעודות איגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה.

4. **<u>תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב</u>**

4.1. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן בגין איגרות החוב (סדרה א') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ביום 26 במרץ – ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באפריל, וביום 25 בספטמבר - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באוקטובר ("**היום הקובע**"), פרט לתשלום אחרון של הקרן והריבית שישולם כנגד מסירת תעודות איגרות החוב (סדרה א') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר בישראל שעליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום כמחזיק במרשם איגרות החוב של החברה (סדרה א') במועדים האמורים בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

4.2. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך.

4.3. התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.4 להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 11 לשטר הנאמנות.

4.4. מחזיק איגרות החוב (סדרה א') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי איגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר (15) ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי איגרת החוב. במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

4.5. לא מסר מחזיק איגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם לסדרה הרלוונטית. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

4.6. מכל תשלום בגין איגרות החוב (סדרה א') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

5. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראו סעיף 11 לשטר הנאמנות.

6. <u>תעודות איגרות החוב ופיצולן</u>

6.1. כל תעודת איגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה.

6.2. פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל איגרות החוב שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה), בצרוף תעודת איגרות החוב שפיצולה מבוקש.

6.3. ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה (7) ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה). תעודות איגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

6.4. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7. <u>העברת איגרת החוב</u>

7.1. איגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של איגרות החוב, תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

7.2. בכפוף לאמור לעיל, הוראות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן.

7.3. אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

7.4. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה עפ"י הוראות סעיף 6 לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.

7.5. לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם מחזיקי איגרות החוב ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובאיגרת החוב ביחס לאותה סדרה.

7.6. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

8. <u>מרשם מחזיקי איגרות החוב</u>

ראו סעיף 24 לשטר הנאמנות.

9. <u>הוראות כלליות</u>

9.1. סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של איגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל. תשלומים כאמור למחזיק שאינו רשום יבוצעו דרך החברה לרישומים ובאמצעות מסלקת הבורסה, בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

9.2. הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאיגרת חוב זו.

9.3. איגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך.

10. <u>היעדר בטוחות</u>

ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות.

11. <u>פדיון מוקדם</u>

11.1. <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

היה ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של איגרות החוב מפני ששווי סדרת איגרות החוב (סדרה א') פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של איגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

11.1.1. תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באיגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל

המחזיקים הרשומים באיגרות החוב.

11.1.2. מועד הפדיון המוקדם ביחס לאיגרות החוב (סדרה א') בלבד, יחול לא לפני שבעה עשר (17) יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

11.1.3. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את איגרות החוב (סדרה א') שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן, בתמורה לסכום הגבוה מבין החלופות המנויות בסעיף 11.2.10 להלן.

11.1.4. קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באיגרות החוב של מי ממחזיקי איגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך איגרות החוב (סדרה א') תימחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

11.1.5. פדיון מוקדם של איגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באיגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

11.2. <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם החל מתום 60 יום ממועד הרישום למסחר של איגרות החוב (סדרה א'), בכל עת ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

11.2.1. . בכל רבעון ניתן לקבוע מועד פדיון מוקדם חלקי אחד בלבד .מבלי לגרוע מהאמור, בין שני מועדי פדיון חלקי יחלפו לפחות שלושים (30) ימים.

11.2.2. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. במידה והפדיון המוקדם הינו פדיון סופי, אזי ניתן לבצעו בכל מועד אף אם באותו רבעון נקבע מועד לתשלום ריבית, פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי.

לעניין זה "**רבעון**" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

11.2.3. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

11.2.4. כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), פרו-רטה לפי ערך נקוב של איגרות החוב

המוחזקות.

11.2.5. (א) עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן, לא פחות משבעה עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

(ב) כאשר ביצוע הפדיון המוקדם מותנה בהתקיימות תנאי כלשהו, רשאית החברה לבצע את הפדיון המוקדם במועד שנקבע בהודעה שניתנה על ידה בהתאם לס"ק (א) לעיל ובתנאי שחלפו לפחות ארבעה ימי מסחר בין מועד ההודעה על התקיימות התנאי לבין (1) המועד הקובע לפדיון המוקדם, כאשר מדובר בפדיון מוקדם חלקי; או (2) יום המסחר האחרון, כאשר מדובר בפדיון מוקדם סופי.

11.2.6. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין איגרות החוב (סדרה א') לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

11.2.7. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית וההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור בסעיף 11.2.10 להלן. במועד פדיון מוקדם חלקי, החברה תשלם למחזיקי איגרות החוב את הריבית שנצברה והפרשי הצמדה עבור החלק הנפדה בפדיון חלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

11.2.8. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק איגרות החוב (סדרה א') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

11.2.9. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (5) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן איגרות החוב שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

11.2.10. הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (1) שווי שוק של יתרת איגרות החוב (סדרה א') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') ב-30 ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם (להלן: "**שווי השוק של יתרת איגרות החוב**" ו-"**תקופת הדגימה**", בהתאמה), מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של איגרות החוב שבמחזור. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם (החלקי או המלא) יקבע

ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי של איגרות החוב (סדרה א'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון (ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם בהתאם להוראות סעיף 11.2.2 לעיל), הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של איגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על פי ס"ק (1) זה, יופחת משווי השוק של יתרת איגרות החוב (כהגדרתו לעיל) העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו הרבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור (להלן: "**הסכום ששולם ברבעון**"), ויתרת הסכום, לאחר הפחתת הסכום ששולם ברבעון, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית בלבד יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור; (2) הערך ההתחייבותי של איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם, והכל לפי המדד הידוע במועד ביצוע הפדיון המוקדם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל. הריבית שנצברה עד למועד הפידיון המוקדם, תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון המוקדם; (3) יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאות אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת שיעור שנתי של 1%. היוון איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאיגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם, כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו לפדיון) המשוקלל, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות איגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי.

היינו, סדרה אחת בעלת משך חיים ממוצע הקרוב הגבוה ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת משך החיים ממוצע הקרוב הנמוך ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי, ואשר שקלולן ישקף את משך החיים הממוצע של איגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה ולא תהיה במחזור סדרת אגרות חוב ממשלתית בעלת מח"מ הנמוך או גבוה ממח"מ אגרות החוב, אזי תשואת האג"ח הממשלתי תחושב לפי ממוצע התשואה של שתי סדרות אגרות החוב הממשלתיות בעלות מאפיינים כמפורט בהגדרה זו לעיל ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

12. <u>שינויים בתנאי איגרת החוב</u>

לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי איגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 23 לשטר הנאמנות.

13. <u>קבלה מאת מחזיק איגרות החוב</u>

13.1. קבלה מאת מחזיק ו/או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מהחברה לרישומים בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

13.2. למעט במקרה כמפורט בסעיף 11.5 לשטר הנאמנות, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל, תיחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף 13.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

13.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לשטר הנאמנות יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.

14. <u>החלפת תעודת איגרת החוב</u>

במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

15. <u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאיגרת החוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו איגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

16. <u>הודעות</u>

ראו סעיף 22 לשטר הנאמנות.

התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי איגרות חוב

קבוצת תדהר בע"מ

אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות חוב (סדרה א')

1. זימון אסיפות

1.1. הנאמן רשאי לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב בכל עת.

1.2. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של המחזיקים, אחד או יותר, בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של איגרות החוב כאמור, יהיה הנאמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לשביעות רצון הנאמן עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, יזמנה בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

1.3. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים, לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 1.6 להלן.

1.4. לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק בתוך המועד האמור בסעיף 1.2 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

1.5. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי איגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

1.6. זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות יפורסם לא יותר מ-21 ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים לעניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה והצעות ההחלטה שיועלו להצבעה. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס

האסיפה בהתאם לאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל.

1.7. מחזיק באיגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

1.8. כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות.

1.9. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה לכל מחזיקי איגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה על ידי כל מחזיקי איגרות החוב שבמחזור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת המגנ"א.

1.10. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן או החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה, ככל שהודיעה כי אין באפשרותה לערוך את האסיפה במשרדה.

2. <u>יושב ראש</u>

יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן. לא מינה הנאמן יושב ראש או שהוא נעדר מהאסיפה, יבחרו מחזיקי איגרות החוב הנוכחים באסיפה יושב ראש מביניהם. אסיפת מחזיקי איגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.

3. <u>מניין חוקי</u>

3.1. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת, באסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), יהוו מניין חוקי לפחות שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת. על אף האמור, אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים באיגרות החוב ; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

3.3. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם. אם זימון

האסיפה התבקש על ידי מחזיקי איגרות חוב - יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית מחזיקים באיגרות החוב, אחד או יותר, שלהם 5% (חמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת איגרות החוב.

3.4. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

3.5. מחזיק שהוא מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) לא יובא בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה.

3.6. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה (לרבות באסיפה נדחית שלה) אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קיום האסיפה המקורית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.7. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים, הם מחזיקים באיגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות החוק.

4. <u>אסיפה נמשכת</u>

4.1. אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב אחד או יותר.

4.2. אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי (ברוב רגיל), או הנאמן, רשאים להחליט על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן ("**אסיפה נמשכת**");

4.3. הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם יתכנס המושב הנוסף ובלבד שהודעה כאמור תינתן 12 שעות לפחות טרם כינוסו של המושב הנוסף.

4.4. באסיפה נמשכת ניתן לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

5. <u>הצבעה באסיפה</u>

5.1. ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

5.2. מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים

אלו בהתאם לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מאיגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן הוא רשאי להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי איגרות חוב שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח.

הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו. מחזיק אשר יצהיר כי הינו בעל עניין מנוגד ייחשב כמורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי).

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באיגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה.

5.3. אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת מחזיקים מהסדרה הרלוונטית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד והכול בכפוף להוראות הדין.

5.4. בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, הכול לפי ראות עיניו. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המשתתפים בהצבעה.

5.5. הנאמן שישתתף באסיפה ישתתף ללא זכות הצבעה.

5.6. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי איגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

5.7. הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

5.8. <u>מינוי שלוח</u>:

5.8.1. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרות החוב.

5.8.2. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדה של החברה לפני פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את

האסיפה.

5.8.3. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה בוטל כתב המינוי או הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הביטול או ההעברה הנ"ל, הכול לפי העניין.

5.8.4. כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

5.9. אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים בפתיחת האסיפה לשם הבעת עמדת החברה בקשר עם נושא שעל סדר היום ו/או הצגת נושא מסוים, לפי הענין, אך לא יהיו זכאים להצביע באסיפות של מחזיקי איגרות החוב. נציגי החברה לא יהיו נוכחים באסיפה, אלא אם תותר נוכחותם, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

5.10. כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) ותהא על חשבון החברה, או במען אחר עליו יודיע מזמן האסיפה.

6. <u>פרוטוקולים</u>

יו"ר האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול, לרבות בדרך של הקלטה, של כל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, ולשמירתו בספר הפרוטוקולים של אסיפות מחזיקי איגרות החוב. כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה ישמש הוכחה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח לעיון מחזיקי איגרות החוב, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באיגרות החוב שביקש זאת.

החברה (ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה) אינה זכאית לקבל פרוטוקול השיחות והדיונים בחלק של אסיפות מחזיקי איגרות החוב המתנהל ללא החברה או באסיפות מחזיקים המתנהלות ללא החברה.

7. <u>הודעות עמדה</u>

7.1. מחזיק איגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה רשאי לפנות בכתב למחזיקים באיגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

7.2. מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט

על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 24 שעות ממועד אותו מושב.

7.3. באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי איגרות חוב או על ידי מחזיקי איגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה כאמור.

7.4. הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 7.1 או 7.3 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי איגרות החוב.

7.5. באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.

****

נספח א' לשטר הנאמנות

נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב

1. מינוי; תקופת כהונה

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי איגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות הדחופה**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת (3) מחזיקי איגרות החוב, אשר על פי נתונים שקיבל מהחברה, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי איגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות הדחופה**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק איגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

ואלו התנאים:

1.2.1. מחזיק איגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באיגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק איגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של איגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על התחרות בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו- 1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות הדחופה, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על התחרות כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים כאמור, הנאמן יבחן קיומם של עניינים מנוגדים ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים כדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות הדחופה. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 4.3 להלן.

2. <u>סמכות</u>

2.1. לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה של עד 90 ימים או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. כן יובהר, כי פעילות הנציגות תוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חבריה, בתפקידם כחברי הנציגות, כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות דחופה בהתאם לנספח זה, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הנאמן יפעל בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1. החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.2. החברה תישא בעלויות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה.

3.3. החברה מתחייבת לספק לנאמן, בכפוף למגבלות הדין, כל מידע שבידיה בקשר לזהות המחזיקים באיגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

4. <u>אחריות</u>

4.1. הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי איגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיהן, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 21 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן.

4.3. החברה תפרסם דוח מיידי עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דוח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את המידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.

****